

刑法
No62

共通問題 H29-11

(配点：2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、誤っているものを全て選んだ場合の組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

土木作業員甲及び乙は、現場監督者丙の監督の下で、X川に架かる鉄橋の橋脚を特殊なA鋼材を用いて補強する工事に従事していたが、作業に手間取り、工期が迫ってきたことから、甲及び乙の2人で相談した上で、より短期間で作業を終えることができる強度の弱いB鋼材を用いた補強工事を共同して行った。その結果、工期内に工事を終えることはできたものの、その後発生した豪雨の際、A鋼材ではなくB鋼材を用いたことによる強度不足のために前記橋脚が崩落し、たまたま前記鉄橋上を走行していたV1運転のトラックがX川に転落し、V1が死亡した。なお、甲及び乙は同等の立場にあり、甲及び乙のいずれについても、B鋼材を工事に用いた場合に強度不足のために前記橋脚が崩落することを予見していなかったものの、その予見可能性があったものとする。

【記述】

ア. 甲及び乙には、強度の弱いB鋼材で補強工事を行うこと意思連絡はあるが、不注意の共同はあり得ないから、甲及び乙に業務上過失致死罪の共同正犯が成立する余地はない。

イ. 丙は、甲及び乙が強度の弱いB鋼材で補強工事を行っていることを認識していたが、工期が迫っていたことから、これを黙認したという場合、直接行為者である甲及び乙に過失が認められたとしても、更に丙に過失が認められる余地がある。

ウ. 仮に、甲及び乙において、V1が死亡するに至る実際の因果経過を具体的に予見することが不可能であった場合、甲及び乙には業務上過失致死罪は成立しない。

エ. 仮に、V1運転のトラックの荷台に、V1に無断でV2が乗り込んでおり、同トラックがX川に転落したことによって、V1及びV2の両名が死亡した場合、甲及び乙にはV2に対する業務上過失致死罪は成立しない。

1. ア イ ウ 2. ア ウ エ 3. ア エ 4. イ ウ 5. ウ エ

No.62	過失犯	正答率
共通H29-11	正解	87%
	2	

ア 誤っている

最決平28.7.12(百選I 79事件)は、過失犯の共同正犯の成立する余地を認めるとともに、その法的構成を不注意の共同という主観面でなく、義務違反の共同という客観面に求めている。本記述においては、甲及び乙が同等の立場にあり、共同で工事をしていた。また、甲及び乙のいずれについてもB鋼材を用いた場合に強度不足のため橋脚が崩落することの予見可能性があった。よって、甲及び乙は、橋脚の崩落を回避するためA鋼材を用いて補強工事をするべき義務を共同で負っていたといえる。そして、甲及び乙は、その義務を怠り、共同して強度の弱いB鋼材を用いて補強工事を行ったのであるから、甲及び乙に業務上過失致死罪の共同正犯を認める余地がある。

イ 正しい

最決平22.10.26は、航空管制官たる被告人Aが便名を間違えて降下指示を出した事案において、Aの行為が過失行為に当たると認定した上で、「被告人Aの実地訓練の指導監督者という立場にあった被告人Bが言い間違いによる本件降下指示に気付かず是正しなかったことも、同様に結果発生の危険性を有する過失行為に当たる」としている。よって、判例は、過失による法益侵害結果を直接生ぜしめた者の過失のみならず、その者を監督すべき義務を有する者に過失責任を問うという、いわゆる監督過失を認めている。本記述において、丙は、現場監督者として、作業従事者である甲及び乙を指揮監督する立場にあった。そして、丙が、甲及び乙がB鋼材を用いて補強工事を行おうとしていることに気づきつつ、これを黙認した場合、甲及び乙に過失が認められたとしても、丙に現場監督者としての監督義務違反を理由に過失が認められる余地がある。

ウ 誤っている

最決平12.12.20(百選I 53事件)は、「被告人は……炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても、右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべきである」として、被告人の過失責任を肯定している。よって、判例は、実際の因果経路を具体的に予見することが不可能であった場合でも過失を認めている。

エ 誤っている

最決平元.3.14(百選I 52事件)は、車両を暴走させて信号柱に衝突させ後部荷台に同乗していた者2名を死亡させたが、被告人が後部荷台の同乗者について認識していなかったという事案で、「被告人において、……無謀ともいふべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえば被告人が自車の後部荷台に前記両名が同乗している事実を認識していなかったとしても、右両名に関する業務上過失致死罪の成立を妨げない」とする。判例に賛成する学説は、理由として、故意犯における事実の錯誤に関する抽象的法定符合説の立場から、実際に侵害が生じた客体に侵害が生じることの予見可能性は不要で、同種の客体に侵害が生じることが予見可能であれば実際に発生した事実についての予見可能性を肯定できるということを挙げる。甲及び乙は、B鋼材で補強工事をすれば、橋脚が崩落して走行車両が転落し乗車していた人が死亡する危険があることについての予見可能性があった。よって、V2がV1に無断で同乗していたとしても、V2に対する業務上過失致死罪が成立する。

以上により、誤っている記述は、ア、ウ、エであり、したがって、正解は肢2となる。